

红花湖景区广东金榜健康泉水饮品股份有限公司“8.8”触电亡人事故调查报告

2018年8月8日上午11时30分许，位于红花湖景区（市园林管理局管理）内的广东金榜健康泉水饮品股份有限公司，发生一起工人检修空调时触电身亡的事故，事故造成一名工人死亡，直接经济损失120万元。

接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，立即要求区安全监管局、龙丰街道办事处等有关部门赶赴现场，区安全监管局立即责令广东金榜健康泉水饮品股份有限公司暂时停止生产经营活动，同时要求企业要妥善处理好善后工作，把各项安全措施落到实处，严防类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，区政府成立了由区政府办公室副主任贺浩宇为组长，区安监局局长彭德军、区安监局执法监察大队大队长王宇亮为副组长，成员由区监察委、区公安分局、区安监局、区总工会、龙丰街道办事处等单位派员组成的红花湖景区广东金榜健康泉水饮品股份有限公司“8·8”触电亡人事故调查组，同时，邀请了2名专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，依照事故调查的相关规定和程序认真展开事故调查工作，通过查勘现场、调查取证、专家论证、询问有关人员等，现已查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故有关责任单位、责任人员的处理建议。并针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将事故有关调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

广东金榜健康泉水饮品股份有限公司（原用名惠州市金榜山泉饮品有限公司，以下简称金榜公司），统一社会信用代码：914413007629328679，类型：股份有限公司（非上市自然人投资或控股），住所：惠城区红花湖金榜山南峰，法定代表人：张少武，成立日期：2003年10月31日，营业期限：长期，经营范围：食品生产；食品流通（饮用水、清洁水）；水设备的研发、生产及销售，净水设备的销售、安装及维修，苗木种植，淡水鱼养殖，销售：塑料桶、塑料瓶。

（二）生产场所租赁情况

金榜公司位于红花湖景区主坝下游，2012年12月27日，惠州市红花湖景区管理处与广东绿源投资控股有限公司签订了《红花湖金榜水厂场地租赁合同书》。广东绿源投资控股有限公司是金榜公司的控股方，金榜公司在上述租赁场所从事生产经营活动。

（三）空调故障维修人员雇请关系及作业资质情况

据调查，金榜公司因净化车间中央空调故障需要维修，金榜公司厂长陈某鲁询求正在该公司从事装修工程的负责人艾某安介绍空调维修人员，艾某安将从事空调维修工作的蔡某文带到金榜公司（蔡某文不是艾某安公司的装修工人，装修合同也不包括空调维修项目），金榜公司与蔡某文现场口头约定先对空调故障进行检测诊断，然后议定维修价格再进行维修，事故发生时，蔡某文正在进行故障检测。

蔡某文取得《特种作业操作证》，作业类别：高处作业，操作项目：高处安装、维护、拆除作业，有效期：2017年12月17日–2023年12月17日。

蔡某文未取得电工作业资格和制冷与空调设备安装修理作业资格。

二、事故发生经过及处置情况

（一）事故发生经过

2018年8月8日上午9时30分许，正在金榜公司从事装修工程的负责人艾某安带蔡某文到金榜公司,经金榜公司厂长陈某鲁接待告知其需要对净化车间中央空调故障进行检修，车间主管周某运陪同蔡某文检修。据周某运所述，蔡某文先是对车间外的空调主机进行检测，并要他打开空调系统电路（电压380V）在通电状态下检测，故周某运将电闸合上通电，蔡某文对空调主机检测完后，进到净化车间内二楼棚顶上的空调蒸发器风口处拆开防护罩对线路进行检修，检修期间，主管周某运因其他事务离开过2次，现场没有其他管理人员，蔡某文独自一人在现场检修，至中午11时30分许，艾某安来到车间内发现蔡某文已经触电倒在空调蒸发器旁，身体上有空调风机电线，艾某安立即通知陈某鲁和周某运，并按他们的要求前往配电房关闭总闸，周某运立即拨打了“120”急救，并拨打“110”报警，经“120”医务人员现场抢救无效宣告死亡。

据惠州市中心人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，死亡原因为：电击局部心脏骤停。

（二）死者基本情况

死者姓名：蔡某文，男，28岁，地址：广东省惠州市惠城区。

三、应急救援及善后处理情况

（一）事故应急处置评估

事故发生后，现场有关人员立即拨打“120”急救电话、“110”报警电话，接到事故信息报告后，公安、安监、龙丰街道办事处迅速赶赴现场，应急资源能满足事故救援和现场管控需要，各应急单位按照相应的应急响应指令、指示行动，现场控制、救援处置措施到位，有关部门对舆情的管控效果较好，没有出现不良的舆论和负面的社会影响，事故信息处置得当。

（二）善后处理情况

事故发生后，金榜公司与死者家属进行协商，双方最终就赔偿相关事宜达成一致意见，死者遗体已经火化，善后处理工作完毕。

四、事故原因分析

（一）直接原因

蔡某文自身安全意识淡薄，未取得电工和制冷与空调设备安装修理特种作业资格违规从事特种作业，未按规定采取安全防护措施、佩戴使用劳动防护用品，违反有关规定在通电状态下检修空调蒸发器风机，在处理风机电源进线时不慎触电，后经抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.金榜公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产责任制不健全，未对特种作业人员资格情况进行审核，便安排其进行维修前期检修的特种作业，未按规定对维修人员进行安全教育和安全技术交底，未及时制止工人违规带电检修作业，未按规定设置安全警示标志及采取相应的安全措施，检修作业现场安全管理缺失，未按要求安装漏电保护装置，未按规定及时开展安全检查和事故隐患排查治理工作。

2.金榜公司主要负责人张某武，没有严格履行安全生产管理职责，未建立健全本单位安全生产责任制，未按规定组织制定并实施安全生产教育和培训计划，对本单位安全生产投入保障不足，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，没有及时消除生产安全事故隐患。

3.惠州市红花湖景区管理中心未全面落实安全生产责任制，未按规定与承租单位金榜公司签订专门的安全生产管理协议，对承租单位的安全生产工作检查、指导、督促不到位。

4.龙丰街道安全生产监督管理所履行属地监管职责不到位，未对金榜公司开展安全生产检查工作，未及时发现金榜公司未执行安全生产有关规定的行为。

五、事故性质

经调查认定，红花湖景区广东金榜健康泉水饮品股份有限公司“8·8”触电亡人事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

蔡某文自身安全意识淡薄，未取得特种作业资格违规从事特种作业，未按规定采取安全防护措施，违规带电检修作业，不慎触电后经抢救无效死亡，对事故发生负有主要责任，鉴于蔡某文已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予提醒谈话人员

1.许某来，男，自2005年至今担任惠州市红花湖景区管理中心主任，惠州市红花湖景区管理中心未全面落实安全生产责任制，未按规定与承租单位金榜公司签订专门的安全生产管理协议，对承租单位的安全生产工作检查、指导、督促不到位。建议由市园林管理局对其给予提醒谈话。

2.许某青，男，自2009年至今担任龙丰街道安全生产监督管理所所长，龙丰街道安监所未对金榜公司开展安全生产检查工作，未及时发现金榜公司未执行安全生产有关规定的行为，建议由龙丰街道办事处对其给予提醒谈话。

（三）建议给予行政处罚的责任单位和责任人

1.广东金榜健康泉水饮品股份有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产责任制不健全，未对特种作业人员资格情况进行审核，便安排其进行维修前期检修的特种作业，未按规定对维修人员进行安全教育和安全技术交底，未及时制止工人违规带电检修作业，未按规定设置安全警示标志及采取相应的安全措施，检修作业现场安全管理缺失，未按要求安装漏电保护装置，未按规定及时开展安全检查和事故隐患排查治理工作，对事故发生负有责任。建议由惠城区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对广东金榜健康泉水饮品股份有限公司进行行政处罚。

2.张某武，广东金榜健康泉水饮品股份有限公司主要负责人，没有严格履行安全生产管理职责，未建立健全本单位安全生产责任制，未按规定组织制定并实施安全生产教育和培训计划，对本单位安全生产投入保障不足，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，没有及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议由惠城区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对张某武进行行政处罚。

八、事故防范措施建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任。广东金榜健康泉水饮品股份有限公司，以及其他各生产经营单位要严格按照安全生产法律法规有关要求，建立健全安全生产责任制，加强安全生产管理，加强安全生产教育培训，加大安全投入，配备必要的安全管理人员，严格审核特种作业人员资质，明确外包工程安全生产责任，制定安全生产统一协调、管理制度，加强施工作业现场安全管理，坚决禁止违规违章作业行为。

（二）加强红花湖景区安全生产管理工作。惠州市红花湖景区管理中心应加强安全生产有关法律法规学习，建立健全安全生产责任制，定期召开安全生产工作会议研究部署安全生产工作，加强台账管理。尤其是要加强景区内各生产经营档口、苗圃场、水厂等单位安全生产工作的统一、协调管理，与各承租单位签订安全生产管理协议，明确各自安全生产责任，制定安全生产检查巡查计划，定期对各承租方安全生产情况进行检查巡查，发现安全隐患应立即要求整改，确保安全。

（三）加大安全生产检查宣传工作力度。龙丰街道应进一步落实属地管理职责，强化辖区内安全生产工作落实，制定年度安全生产监督执法检查计划，加强安全生产检查，督促企业落实安全生产主体责任，加大法律法规和安全生产知识的宣传力度，开展事故案例警示教育活动，提高全社会的安全生产意识，确保生产安全。

红花湖景区广东金榜健康泉水饮品股份有限

公司“8·8”触电亡人事故调查组

2018年9月19日

相关附件：

来源：区安全监管局　　时间：　2019-03-11